চুক্তি (Contract)

আরবিতে বলা হয় **আক্‌দ**। আক্‌দ এর আভিধানিক অর্থ মিলন।

দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে কোন কাজ করা বা কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকার সম্মতি যদি আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হয় তাহলে তাকে চুক্তি বলে।

চুক্তি আইনের **২(এইচ)** ধারা অনুযায়ী, "আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য সম্মতিকে চুক্তি বলে।"

অধ্যাপক স্যামন্ড (Prof. Salmond) এর ভাষায়, "বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে এমন সম্মতি হলো চুক্তি।"

সুতরাং বলা যায়, আইনের সাহায্যে বলবৎ করা যায় এমন সম্মতিকে চুক্তি বলে।

একটি বৈধ চুক্তির উপাদান বা বৈশিষ্ট্য

1. দুই বা ততোধিক পক্ষ থাকতে হবে (Two or more parties)
2. চুক্তি করার যোগ্যতা থাকতে হবে (Capacity of the parties)
3. বৈধ প্রস্তাব প্রদান করতে হবে (Lawful offer)
4. গ্রহণ থাকতে হবে (Acceptance)
5. স্বাধীন সম্মতি থাকতে হবে (Free Consent)
6. লিখিত বা নিবন্ধিত হতে হবে (Written and Registration)
7. আইনসম্মত হতে হবে (Legal process)
8. বৈধ প্রতিদান থাকতে হবে (Lawful Consideration)

চুক্তির প্রকারভেদ বা শ্রেণিবিভাগ

1. বৈধ চুক্তি (Valid Contract)
2. অবলবৎযোগ্য চুক্তি (Unenforceable Contract)
3. বাতিল চুক্তি (Void Contract)
4. বাতিলযোগ্য চুক্তি (Voidable Contract)
5. সম্পাদিত চুক্তি (Executed Contract)
6. সম্পাদিতব্য চুক্তি (Executory Contract)
7. সাধারণ চুক্তি (General Contract)
8. আনুষ্ঠানিক চুক্তি (Formal Contract)
9. ব্যক্ত চুক্তি (Express Contract)
10. অব্যক্ত চুক্তি (Contract of Implied)
11. জামিনে চুক্তি (Guarantee Contract)
12. ক্ষতিপূরণের চুক্তি (Indemnity Contract)
13. ঘটনা নির্ভর চুক্তি (Contingent Contract)
14. জিম্মা চুক্তি (Bailment Contract)

যে সকল কারণে চুক্তি বাতিল হয়

1. দুই বা ততোধিক পক্ষ না থাকলে (If absence Two or more parties)
2. চুক্তি করার যোগ্যতা না থাকলে (No Capacity of the parties)
3. প্রস্তাব বৈধ না হলে (Unlawful offer)
4. গ্রহণ না থাকলে (Absence of Acceptance)
5. স্বাধীন সম্মতি না থাকলে (Absence of Free Consent)
6. আইনসম্মত না হলে (Illegal process)
7. বৈধ প্রতিদান না থাকলে (Unlawful Consideration)
8. অসম্ভব কাজ করার চুক্তি করলে (Impossible act)

বাতিল, বাতিলযোগ্য ও অবলবৎযোগ্য চুক্তির পার্থক্য

বাতিল চুক্তি	বাতিলযোগ্য চুক্তি	অবলবৎযোগ্য চুক্তি
যে চুক্তি মূলত কোন চুক্তিই নয়, তাকে বাতিল চুক্তি বলে।	যে চুক্তি এক পক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী বাতিল করা যায় তাকে বাতিলযোগ্য চুক্তি বলে।	যে চুক্তিতে প্রয়োজনীয় উপাদান থাকলেও পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য কার্যকর করা যায় না তাকে অবলবৎযোগ্য চুক্তি বলে।
ইংরেজিতে **Void** বলে।	ইংরেজিতে **Voidable** বলে।	ইংরেজিতে **Unenforceable** বলে।
অবৈধ হিসেবে গণ্য হতে পারে।	অবৈধ হিসেবে গণ্য হয় না।	অবৈধ হিসেবে গণ্য হয় না।
কোন পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে বাতিল হয় না।	কোন পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে বাতিল হতে পারে।	কোন পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে বাতিল হতে পারে।
আইনের সহায়তা পাওয়া যায় না।	আইনের সহায়তা পাওয়া যায়।	আইনের সহায়তা পাওয়া যায়।
কখনো আইনের বৈধতা পায় না।	আইনের বৈধতা পায়।	আইনের বৈধতা পায়।

চুক্তিভঙ্গ (Breach of Contract)

চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলোর কর্তব্য হলো তাদের চুক্তির শর্তসমূহ পালন করা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোন পক্ষ অপারগ হয়।

একটি বৈধ চুক্তিতে দুই বা ততোধিক পক্ষ থাকে। এই পক্ষগুলির মধ্যে যে কোন একটি পক্ষ যদি চুক্তি পালনে ব্যর্থ হয় বা অস্বীকৃতি জানায় তাহলে চুক্তিভঙ্গ হয়। অর্থাৎ চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলির মধ্যে যে কোন পক্ষ যদি তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয় বা অপারগ হয় বা অনিচ্ছুক হয় তাহলে তাকে চুক্তিভঙ্গ বলে।

(i) প্রতিশ্রুতি দাতা কর্তৃক চুক্তিভঙ্গ: প্রতিশ্রুতি দাতা যদি চুক্তি পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে প্রতিশ্রুতি দাতা কর্তৃক চুক্তিভঙ্গ বলে।

(ii) প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা কর্তৃক চুক্তিভঙ্গ: প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা যদি চুক্তি পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা কর্তৃক চুক্তিভঙ্গ বলে।

চুক্তিভঙ্গ কত প্রকার ও কি কি

১. প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ: চুক্তিভুক্ত পক্ষ যদি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চুক্তি পালন না করে অথবা কোন চুক্তি আংশিক পালন করে অবশিষ্ট অংশ পালন না করে তাহলে তাকে প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ বলে।

২. অনুমানমূলক চুক্তিভঙ্গ বা পূর্বেই চুক্তিভঙ্গ: চুক্তিভুক্ত পক্ষ যদি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চুক্তি পালনের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই চুক্তি পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে তাহলে তাকে অনুমানমূলক চুক্তিভঙ্গ বা পূর্বেই চুক্তিভঙ্গ বলে।

চুক্তিভঙ্গ হলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের প্রতিকার

1. চুক্তি বাতিল করতে পারে
2. ক্ষতিপূরণ পাবে
3. নিষেধাজ্ঞা
4. সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন
5. কার্যানুপাতিক মূল্য প্রদান

চুক্তির পরিসমাপ্তির মাধ্যম বা উপায়

(কখন একটি চুক্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়)

1. চুক্তি পালনের মাধ্যমে (By Performance)
2. আইনগতভাবে (By Operation of Law)
3. চুক্তিভঙ্গ বা বেআইনিভাবে (By Breach of Contract)
4. সময় অতিক্রমের মাধ্যমে (By Lapse of Time)
5. পক্ষসমূহের সম্মতি দ্বারা (By Mutual Consent)
6. কোন পরিবর্তন দ্বারা (By Material Alteration)
7. চুক্তি পালনে অসম্ভাব্যতার দ্বারা (By Supervening Impossibility)
8. মৃত্যুর মাধ্যমে (By Death)

ক্রেতা সাবধাননীতি (Caveat Emptor)

ইংরেজি *Buyers beware* অর্থ ক্রেতা সাবধাননীতি। ল্যাটিন ভাষায় একে **Caveat Emptor** বলা হতো।

সুদূর অতীতে রোম সাম্রাজ্যে খোলা বাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হতো। যার ফলে ক্রেতাসকল তাদের পছন্দ মতো পণ্য ক্রয় করতে পারতো। অর্থাৎ তারা পণ্যগুলি যাচাই করার সুযোগ পেতো। এক্ষেত্রে কখনো কখনো তারা লাভবান হতো, আবার কখনো কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হতো। আইনবিজ্ঞানীদের মতে তখন থেকেই ক্রেতা সাবধাননীতির সূচনা হয়েছে।

নৈতিক বা ধর্মীয় আইন অনুযায়ী একজন বিক্রেতার উচিত তার পণ্যের ত্রুটিগুলো ক্রেতার সামনে তুলে ধরা। কিন্তু ব্যবসার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী একজন বিক্রেতা তার পণ্যের ত্রুটিগুলো ক্রেতার সামনে তুলে ধরতে বাধ্য নন। এক্ষেত্রে ক্রেতাকে নিজ উদ্যোগে যাচাই করতে হয়। কারণ পণ্য বিক্রয়ের পর উক্ত পণ্যে ত্রুটি ধরা পড়লে বিক্রেতা সেই পণ্য আর ফেরত নিবেন না। কাজেই ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং পণ্য ক্রয়ে ক্রেতাকে নিজের স্বার্থে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এটিই হলো ক্রেতা সাবধাননীতি।

স্বাধীন সম্মতি

চুক্তির অন্যতম প্রধান উপাদান হলো সম্মতি। সম্মতি ছাড়া কোন চুক্তি হয় না।

একপক্ষ প্রস্তাব পেশ করেন আর অন্য পক্ষ তাতে সম্মতি দেন। এভাবেই একটি চুক্তি হয়।

চুক্তি আইন অনুযায়ী — দুই বা ততোধিক পক্ষ একই অর্থে মতৈক্যে পৌঁছালে তাকে সম্মতি বলে। **[ধারা-১৩]**

চুক্তি আইনে আরো বলা হয়েছে — কোন সম্মতি যদি বলপ্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, মিথ্যা বর্ণনা, প্রতারণা ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে প্রদত্ত না হয় তাহলে তাকে স্বাধীন সম্মতি বলে। **[ধারা-১৪]**

কোন কারণে একটি স্বাধীন সম্মতি খর্ব হয়

1. শঠতা বা প্রতারণা (Fraud)
2. মিথ্যা বর্ণনা (Misrepresentation)
3. ভুল (Mistake)
4. বলপ্রয়োগ (Force / Coercion)

প্রতারণা ও মিথ্যা বর্ণনার আইনগত ফলাফল

প্রতারণা (Fraud): যদি কোন কথা বা কাজ অসত্য জেনেও কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে তা বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে এই উদ্দেশ্যে যে, সে নিজে লাভবান হবে এবং অন্যকে ঠকাবে — তাহলে তাকে প্রতারণা বলে।

চুক্তি আইন অনুযায়ী — যদি কোন পক্ষ অপর কোন পক্ষকে চুক্তি করার জন্য নিম্নের উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করে তাহলে তাকে প্রতারণা বলে। **(ধারা-১৭)**

মিথ্যা বর্ণনা (Misrepresentation): যদি কোন কথা বা উক্তি নিজে সত্য জেনে অপর কোন ব্যক্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে তাহলে তাকে মিথ্যা বর্ণনা বলে।

মিথ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে উক্তিকারীর নিজের লাভবান হওয়ার ইচ্ছা থাকে না বা অন্যকে ঠকানোর ইচ্ছা থাকে না।

চুক্তি আইনের **১৮ ধারা** অনুযায়ী — কোন পক্ষ যদি অপর কোন পক্ষের সাথে নিম্নের কাজগুলি করে তাহলে তা মিথ্যা বর্ণনা বলে গণ্য হবে।

ফলাফল: প্রতারণা দ্বারা বা মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা কোন পক্ষের সম্মতি আদায় করলে উক্ত চুক্তি বৈধ হবে না। যে পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই পক্ষ ইচ্ছা করলে এই চুক্তি বাতিল করতে পারবে।

চুক্তি ও সম্মতি (অঙ্গীকার) এর পার্থক্য

চুক্তি	সম্মতি বা অঙ্গীকার
আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য সম্মতিকে চুক্তি বলে।	পরস্পর পক্ষসমূহের মধ্যে প্রতিদান সৃষ্টি করতে পারে এমন প্রতিশ্রুতিকে সম্মতি বা অঙ্গীকার বলে।
ইংরেজি প্রতিশব্দ — **Contract**	ইংরেজি প্রতিশব্দ — **Agreement**
চুক্তি আইনের **২(এইচ)** ধারায় সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।	চুক্তি আইনের **২(ই)** ধারায় সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।
অন্যতম উপাদান — প্রস্তাব, গ্রহণ, প্রতিদান, সম্মতি, বৈধ উদ্দেশ্য ইত্যাদি।	অন্যতম উপাদান — প্রস্তাব, গ্রহণ, প্রতিদান।
চুক্তির পরিধি কম।	সম্মতির পরিধি ব্যাপক।
চুক্তি আগে করতে হয়।	সম্মতি চুক্তি করার পরে দিতে হয়।
চুক্তি সম্মতির উপর নির্ভরশীল।	সম্মতি চুক্তির উপর নির্ভরশীল নয়।

প্রতিদান বা পণ (Consideration)

যার বিনিময়ে কোন কাজ করা হয় তাকে প্রতিদান বলে।

ব্ল্যাকস্টোন (Blackstone) এর মতে, "পক্ষসমূহের মধ্যে চুক্তির বিনিময় মূল্য হলো প্রতিদান।"

চুক্তি আইন-১৮৭২ অনুযায়ী — প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছা অনুযায়ী প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা যদি কোন কাজ করে বা কোন কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে উক্ত কাজ বা নিবৃতিকে প্রতিদান বলে।

সুতরাং বলা যায়, পক্ষসমূহের মধ্যে কোন কাজ করা বা বিরত থাকার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাকে প্রতিদান বলে।

প্রতিদান সংক্রান্ত বিধি

১. প্রতিদান হতে হবে প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছা অনুসারে একটি চুক্তির মধ্যে প্রতিদান অবশ্যই থাকবে। অর্থাৎ প্রতিদান ছাড়া কোন চুক্তি হয় না। আর এই প্রতিদান হতে হবে প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছা অনুসারে। প্রতিদান হতে পারে কোন কাজ করা বা না করার মাধ্যমে বা অন্য কোন ভাবে। কিন্তু শর্ত হলো, প্রতিদান প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে হতে হবে।

> **উদাহরণ:** 'ক' নিজের উদ্যোগে 'খ' এর ঘরটি মেরামত করে দিলো। এক্ষেত্রে 'খ' প্রতিদান দিতে বাধ্য নয়। কারণ 'খ' এর ইচ্ছা অনুসারে কাজটি হয়নি।

তবে ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে প্রতিদান না থাকলেও উক্ত চুক্তি বৈধ হবে। যেমন: পিতা-মাতার সাথে চুক্তি, স্বামী-স্ত্রীর সাথে চুক্তি, ছেলে-মেয়ের সাথে চুক্তি, দান-উইলের চুক্তি, ক্ষতিপূরণমূলক চুক্তি ইত্যাদি। এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিদান প্রয়োজন হয় না।

২. যে কেউ প্রতিদান প্রদান করলে তা বৈধ হবে একটি চুক্তিতে ব্যতিক্রম ছাড়া অবশ্যই প্রতিদান থাকবে। তবে এই প্রতিদান কার পক্ষ থেকে প্রদান করা হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা প্রতিদান দিতে পারেন, আবার তার পক্ষে অন্য কেউ প্রতিদান প্রদান করলেও তা বৈধ হবে। ব্রিটিশ আইন অনুসারে যিনি প্রতিশ্রুতি দিবেন তাকেই প্রতিদান দিতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ আইন অনুসারে যে কেউ প্রতিদান প্রদান

করলেই হবে।

৩. প্রতিদান বৈধ হতে হবে একটি চুক্তিতে প্রতিদান থাকতে হবে। তবে এই প্রতিদান অবশ্যই বৈধ হতে হবে। কারণ প্রতিদান বৈধ না হলে তা আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না।

৪. প্রতিদান অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যে কোন ধরনের হতে পারে চুক্তি আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিদান অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ যে কোন ধরনের হতে পারে। অর্থাৎ বাংলাদেশ আইন অনুযায়ী যে কোন ধরনের প্রতিদান বৈধ।

৫. প্রতিদান বাস্তবসম্মত হতে হবে অসম্ভব কোন প্রতিদান বা কাল্পনিক প্রতিদান ইত্যাদির কোন আইনগত মূল্য না থাকায় তা বৈধ হয় না।

প্রতিদান ছাড়া চুক্তি হয় না — এর ব্যতিক্রম

(যখন প্রতিদান ছাড়া একটি চুক্তি বা সম্মতি বৈধ হয়)

1. শ্রদ্ধা বা স্নেহের চুক্তি
2. অন্যের আইনগত কার্য সম্পাদন করলে
3. দান বা উইল
4. প্রতিনিধিত্বমূলক চুক্তি
5. অন্যের ক্ষতিপূরণ প্রদান

> কেন বলা হয় যে — "প্রতিদান হতে হবে প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছা অনুযায়ী, কিন্তু প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা তার পক্ষ থেকে অন্য কারো নিকট তা প্রদত্ত হতে পারে"

কে চুক্তি করতে পারে (চুক্তি করার যোগ্য ব্যক্তি)

বাংলাদেশের চুক্তি আইন অনুযায়ী — "সাবালক, সুস্থমস্তিষ্ক ও চুক্তি সম্পাদনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত নয় এমন যে কোন ব্যক্তি চুক্তি করতে পারেন।" **(ধারা-১১)**

অর্থাৎ তিনটি যোগ্যতা থাকলে কোন ব্যক্তি চুক্তি করতে পারেন:

১. সাবালক: বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ১৮ বছর পূর্ণ হলে তাকে সাবালক হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু আদালত কর্তৃক কোন নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত থাকলে উক্ত নাবালকের বয়স ২১ বছর পূর্ণ হলে সাবালক হিসেবে গণ্য হবে।

২. সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি: পাগল, মাতাল বা অপ্রকৃতিস্থ নয় এমন ব্যক্তি চুক্তি করতে পারেন। চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞাত বা সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি চুক্তি করতে পারেন।

৩. আইন অনুসারে অযোগ্য ঘোষিত নয় এমন ব্যক্তি: কোন আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হলে তিনি কোন চুক্তি করতে পারেন না। অর্থাৎ কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত নয় এমন ব্যক্তি চুক্তি করতে পারেন।

কে চুক্তি করতে পারে না (চুক্তি করার অযোগ্য ব্যক্তি)

১. নাবালক: বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ১৮ বছর পূর্ণ না হলে তাকে নাবালক হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার আদালত কর্তৃক কোন নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত থাকলে উক্ত নাবালকের বয়স ২১ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নাবালক হিসেবে গণ্য হবেন। এই সকল ব্যক্তি চুক্তি করতে পারেন না।

২. অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি: পাগল, মাতাল বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি চুক্তি করতে পারেন না। চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞাত নয় এমন ব্যক্তি চুক্তি করতে পারেন না।

৩. আইন অনুসারে অযোগ্য ঘোষিত এমন ব্যক্তি: কোন আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হলে তিনি কোন চুক্তি করতে পারেন না।

নাবালক কে

বাংলাদেশে প্রচলিত চুক্তি আইন অনুযায়ী ১৮ বছর পূর্ণ না হলে তাকে নাবালক হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তির বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি তাকে নাবালক বলে। আবার আদালত কর্তৃক কোন নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত থাকলে উক্ত নাবালকের বয়স ২১ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নাবালক হিসেবে গণ্য হবেন।

চুক্তি আইন অনুযায়ী নাবালকের আইনগত অবস্থান

1. বয়সের দিক দিয়ে আইনগত অবস্থান
2. অংশীদার হিসেবে আইনগত অবস্থান
3. প্রতিনিধি হিসেবে আইনগত অবস্থান
4. শেয়ারহোল্ডার হিসেবে আইনগত অবস্থান

নাবালকের চুক্তির দায়-দায়িত্ব

1. নাবালকের চুক্তি শুরুতেই বাতিল
2. নাবালকের মঙ্গলের জন্য চুক্তি
3. নাবালকের ক্ষেত্রে এস্টোপেল নীতি প্রযোজ্য নয়
4. বয়সের দিক দিয়ে আইনগত অবস্থান
5. অংশীদার হিসেবে আইনগত অবস্থান
6. প্রতিনিধি হিসেবে আইনগত অবস্থান
7. শেয়ারহোল্ডার হিসেবে আইনগত অবস্থান
8. প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা হিসেবে অবস্থান
9. নাবালক কোন সুবিধা ভোগ করলে তা অফেরতযোগ্য
10. নাবালককে দেউলিয়া ঘোষণা করা যায় না
11. সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে বাধ্য করা যায় না